

감사결과 처분요구서

- 기술제안 평가위원회 운영관련 조사 건 -

2017. 2.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 평가위원 선정관련 업무처리 미흡(주의)	3
2. ㉠ ㉡, ㉢ ㉣공사 추진 철저(통보)	7

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

20**.*.*. 국토교통부로부터 ■ ☐,☐호기에 대한 ‘기술제안 평가위원회 운영 관련 알립 및 조치 요청’ 문서가 우리 회사 감사실로 접수됨에 따라, 사실관계 및 관련 규정 준수 여부 등을 확인하여 필요시 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 시행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 ■ ☐,☐호기 기술제안 평가위원회 구성 및 운영과 ● ☐, ☐호기 ●공사 추진 방법 적절성 등을 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 8. 16.부터 같은 해 12. 30.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 직원의 업무처리 적절성 등에 대해 조사를 실시하고, 2017. 2. 28. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	△ ▣ ⊖, ⊕ ▨	감 찰	평가위원 선정관련 업무 처리 미흡	주의	(1)
2	△ ○ ▢, ▣ ▨	감 찰	○ ▢, ▣호기 ●공사 추진 철저	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 평가위원 선정관련 업무 처리 미흡

관 계 부 서 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

내 용

☒ ☐ ☐ ☐ ☐에 근무하는 <직급 A는 20**. *. *. 부터 현재까지 ☐ ☐ ☐ 업무를 담당하고 있다.

위 사람은 「건설기술진흥법 시행령」 제19조(기술자문위원회의 구성 및 기능 등) 제1항 제3호에 따라 해당 분야 전문가로 기술자문위원회를 구성하기 위해 「건설기술진흥법 시행령」 별표 2의 기술자문 설계심의 분과위원회 위원 자격요건을 참조하였다.

그런데, 우리 회사 내 건설기술 업무관련 기술직렬 중 자격(기술사, 건축사, 박사학위 소지자)이 있는 >직급 이상의 직원이 얼마나 있는 지 충분히 확인하지 않고, 아래와 같이 자체 평가위원 자격기준을 수립(특수계약심의위원회 심의기준) 하였다.

그러나, 본 감사역이 확인한 자료에 의하면 특수계약심의위원회가 개최된 시점인 20**. *월 당시 사내 건설기술 관련부서에서 3년 이상 근무한 직원 중 기술사/박사 학위를 보유한 >직급 이상 직원은 약 55명(건축사 불 포함) 이었다.

구 분		평가위원 자격기준
건설기술 진흥법 시행령 [별표2]		○ 행정기관 4급 이상 및 기술사·건축사·박사학위 소지 5급 공무원 ○ 공기업 기술직렬 임원, 기술사·건축사·박사학위 2급 이상 직원 ○ 연구기관 책임연구원급 이상/교수, 학교 교수/부교수/조교수
자체 기준	사내 위원	○ 발전소 품질/건설 관련부서 유 경험 2직급 이상 ○ 관련 자격(기술사, 기사, 박사학위) 보유 3직급 이상 ○ 건설경험이 풍부한 4(갑)직급 이상
	사외 위원	○ 행정기관 4급 이상, 기술사/건축사/박사학위 소지 5급 이상 공무원 ○ 공기업 2급 이상, 기술사/건축사/박사학위 소지 3직급 이상 기술직 직원 ○ 연구기관 책임연구원급 이상, 4년제 대학 평가/관련학과 정교수급 이상

따라서, 사내 ▷직급 이상의 직원 중 자격을 보유한 인원을 대상으로 기술자문위원회를 구성(선발인원 *명의 *배수)할 수 있었고, 비록 참조한 규정이지만 「건설기술진흥법 시행령」 별표 2의 설계심의 분과위원회 위원 자격요건을 준수할 수 있어, 대내외에 평가위원 구성에 대한 객관성과 공정성을 더 높일 수 있었음에도, 상기 유자격 인원 (▷직급 이상)에 대한 검토를 충분히 하지 않는 등 업무를 일부 미흡하게 처리한 점이 인정된다.

이에 대해, ■ ⊕, ⊙ ☒ ◁직급 A는 원전공사의 특수성, 전문성 등을 고려하여 자격 보다는 경험을 우선시하게 되었고, 당연히 관련자격을 보유한 ▷직급 직원이 부족할 것으로 판단하여 ▷직급 직원의 자격요건에 대하여 별도로 파악하지 않았으며, 평가위원의 자격을 한정할 경우 입찰참여업체의 사전 로비 등의 부정행위가 발생할 가능성이 있었다고 진술하였다.

한편, 위 사람은 특수계약심의위원회 심의 결과에 따라 20**. *.*. ‘기술제안서 평가

위원회 개최 계획’을 수립하면서 평가분야별 원전건설 경험이 있는 처장급(1(을) 직급), 부장급 및 차장급 직원을 선발하기 위하여 사내 전문 인력 Pool 후보자 자격요건 심사기준은 아래와 같이 수립하였다.

구 분	심사항목		배 점
사내 위원	직 급	1(을)직급	
		2직급	
		3직급	
	경 력	10년 이상	
		5년~10년 미만	
		5년 미만	
	학 력	박사 학위	
		학사 학위	
	자격증(3직급에 한함)	기술사/건축사	
		기사	
	평가위원 적합성		
	소 계		100

그런데, 사내 평가위원 선정 시 기술사, 건축사, 박사학위 등을 소지한 직원보다는 건설 경험이 풍부한 직원을 선발하기로 자격요건을 수립하였으므로 ‘전문 인력 Pool 후보자 자격요건 심사기준’에서 ‘경력’에 대한 배점을 높이고 ‘경력’에 대한 세부적인 기준을 수립하여야 했다.

그런데도, 사내 전문 인력 Pool 후보자 자격요건 심사기준 수립 시 직급이 높더라도 평가분야별 원전건설 경험이 풍부하다고 볼 수 없음에도 ‘경력’ 배점을 *점으로 하고 ‘직급’ 배점을 *점으로 배정¹⁾하여 원전건설 경험이 많은 사람을 선발한다는 당초 취지와 맞지 않는 기준을 수립하였다.

1) △ ■ ⊕, ⊙ ▣ A는 직급이 높으면 당연히 건설경험이 풍부할 것이라고 판단했다고 진술함

평가분야	근무경험 부서	선발인원/인력Pool
품질관리	○ 본사 품질보증실 ○ 사업소 건설 품질보증팀 및 품질검사팀	* / *
공사관리	○ 본사 사업관리팀 ○ 사업소 공사관리팀	* / *
공정관리	○ 본사 사업관리팀 ○ 사업소 공정관리팀 및 시공부서	* / *
공사비관리	○ 본사 사업관리팀 ○ 본사 건설기술처 ○ 사업소 시공부서	* / *

그 결과, 사내 전문인력 Pool 후보자(선발인원의 3배수) 선정 시 건설관련 부서 근무경력이 10년 이상이나, 품질관리분야의 경우 품질부서 근무경력이 각각 3년, 1년인 1(을)직급 2명을, 공정관리분야의 경우 공정관리부서 근무경력이 2년인 1(을)직급 1명을 선발하였고, 이 중 품질관리분야와 공정관리분야에 경험이 3년 이내인 1(을)직급 2명이 각각 평가에 참여하게 되었다.

그래서, 다년간의 유경험자로 평가위원을 구성해 원전공사의 특수성, 전문성 및 공정성을 확보한다는 당초 계획을 일부 만족시키지 못하는 결과(사내 평가위원 *명 중 *명은 건설관련 경력은 10년 이상이나 평가분야 해당부서 근무경험이 3년 이내)를 초래하였다.

조치할 사항 **사장은** 평가위원 자격기준 및 평가위원 Pool 후보자 자격요건 심사기준 수립 업무를 미흡하게 처리한 <직급 A에 대하여 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. **(주 의)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ○ □, □ 호기 ●공사 추진 철저

관 계 부 서 ■ ▲ ○ □, □ ▨

내 용

■ ○ □, □ ▨에서는 실시계획승인 및 ●업체 선정 준비 등 ○ □, □호기 건설 업무를 추진하고 있다.

○ □, □ ▨에서는 20**. *. *. ○ □, □호기 건설기본계획(안)을 20**년도 제*차 이사회 안건으로 부의하여 ‘원안가결’됨에 따라 20**. *. *. 국토교통부에 ‘○ □, □호기’ 대형공사 입찰방법(기술제안입찰제)에 대한 심의를 요청하였다.

그리고, 국토교통부에서는 20**. *. *. 중앙건설기술심의위원회 소위원회를 개최 하여 심의한 결과, ① 설계부분이 배제(B에서 별도 수행)되어 있어 기술제안으로서의 한계, ② 신기술·신공법 등을 기술제안 할 경우 원전의 안전성에 대한 기술담보 곤란 등의 사유로 부결됨에 따라 ○ □, □호기 ● 공사는 ■ ○, ○호기와 다르게 기술제안 입찰제를 적용할 수 없게 되었다.

이에 따라, ○ □, □ ▨에서는 계약예규 「종합심사낙찰제 심사기준」에 따라

20**.*.*. ‘원전건설 계약보강을 위한 종합심사낙찰제 일부보완 검토 의뢰’를 통하여 배점한도 및 평가항목을 일부 조정한 종합심사낙찰제의 원전 건설공사 적용을 위한 특례 요청(안)을 기획재정부에 검토 요청하였다.

< 종합심사 낙찰제 >

- 관련근거 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조
- 입찰가격, 공사수행능력, 고용·건설안전·공정거래 등 기업의 사회적 책임까지 다양한 영역을 종합적으로 평가하여 입찰자를 선정하는 방식
- ※ 2016년부터 국가 및 공공기관 발주공사에서 300억 원 이상 규모의 공사 낙찰자를 선정하는 방식을 최저가 낙찰제에서 종합심사낙찰제로 변경

그리고, 20**.*.*. 기획재정부로부터 ‘종합심사낙찰제 세부심사기준 검토 결과’를 회신 받아 ●□,□ ●공사 입찰방식을 종합심사낙찰제로 결정하고 입찰 준비 업무를 진행하고 있다.

따라서, ■ ⊖,⊕호기와 같이 평가위원 선정에 대한 위법 등의 논란이 재발되지 않기 위해서 입찰서류 심사를 위한 심사위원회 구성 시 기획재정부와 협의하여 계약예규 「종합심사낙찰제 심사기준」 제14조(위원회의 구성)에 따라 위원회를 구성하고, 심사위원 선발에 대한 객관성과 공정성을 확보하기 위하여 아래의 「조달청 종합심사낙찰제 물량·시공계획 심사위원회 설치 및 운영규정」을 준수하여 합리적인 선발 세부기준을 작성하여 시행할 필요가 있다.

< 조달청 종합심사낙찰제 물량·시공계획 심사위원회 설치 및 운영규정 >

□ 제6조(심사위원의 자격) 심사위원의 자격은 다음 각 호와 같다.

1. 행정기관 기술직렬 5급 이상 또는 공기업·준정부기관 기술직렬 3급 이상 재직자로서 동 직급 이상에서 당해 심사분야 업무수행경험이 있는 자
2. 연구기관 재직자로서 기술사 또는 박사학위를 소지한 후 3년 이상 당해 심사분야 업무수행 경험이 있는 자
3. 대학 조교수급 이상(조교수, 부교수, 정교수) 재직자로서 당해 심사분야 업무수행에 대한 전문지식이나 경험이 풍부한 자
4. 기타 공정한 심사를 위하여 조달청장이 필요하다고 인정하는 자

조치할 사항 ■장은 후속호기 입찰 시 □ ⊖, ⊕호기와 같은 유사사례의 재발 방지를 위하여 계약예규 등 해당 규정을 준수하고, 정부 관련부처와 협의하여 심사위원회를 구성·운영하시기 바랍니다. (통 보)